

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄, 내규 관리 및 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 대부료 연체에 따른 대부계약 해지 또는 해지보류 불철저

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제7호에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니하는 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고

대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며, 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

또한, 국유재산기획처는 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」(이하 “연체채권 매뉴얼”이라 한다)을 마련하여 [표 13]과 같이 요강 제20조 제2항에 따라 대부계약 해지를 보류할 수 있는 구체적인 사유와 보류기한을 정하고 있다.

[표 13] 대부계약 해지 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한
-----	-------	-------

“기재 생략”

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산 대부료가 6개월 이상 연체된 경우 대부계약을 해지하거나 연체채권 매뉴얼에서 정하는 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받아야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 전북지역본부 소관 국유재산 중 대부료가 6개월 이상 연체된 대부계약의 관리 실태를 점검한 결과

‘전라북도 ◊◊시 ㉠㉠면 ㉠㉠㉠리 XXX-X’ (잡종지, 18,062㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◊◊◊이 2019. 11. 19.부터 대부료¹⁾를 연체하여 감사일 현재 연체발생일로부터 약 18개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었으며

‘전라북도 ■■시 ◊◊구 ◊◊동 XX-X’ (유지, 1,091㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 (주)●●●가 2018. 11. 11.부터 대부료²⁾를 연체하여 연체발생일로부터 약 18개월 경과한 2020. 5. 18. 대부계약 해지보류 승인을 받았으나, 승인받은 보류기한인 2020. 12. 31.부터 약 7개월이 지났음에도 대부계약을 해지하거나 해지 보류 연장 승인을 받지 않고 있는 등

[표 14] 및 [별지 4] “대부료 연체관리 불철저 명세” 와 같이 6개월 이상 대부료가 연체되었으나 특별한 사유 없이 대부계약 해지 또는 해지 보류 승인을 받지 않은 사례가 149건, 해지 보류 승인을 받은 후 그 보류기한이 지났음에도 대부계약 해지 또는 해지 보류 연장 승인을 받지 않은 사례가 140건 확인되었다.

[표 14] 대부료 연체관리 불철저 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	연 체 기 간		
		6개월이상 1년미만	1년이상 3년미만	3년이상 5년미만

“기재 생략”

1) 2년차 계약대부료 1,212,300원(납부예정일 2019. 11. 19.) 및 3년차 계약대부료 1,162,910원(납부예정일 2020. 11. 19.) 전액 연체

2) 3년차 계약대부료 6,391,890원(납부예정일 2018. 11. 11.), 4년차 계약대부료 6,720,560원(납부예정일 2019. 11. 11.) 및 5년차 계약대부료 6,638,730원(납부예정일 2020. 11. 11.) 전액 연체

다. 대부계약 해지절차 관련 업무처리 기준 개선 필요

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

요강 제20조에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니하는 경우 15일 이내의 기한을 정하여 대부료 및 연체료의 조속한 납부와 대부계약이 해지될 수 있음을 최고(이하 ‘대부계약 해지 예정 통보문’이라 한다)하여야 하고

납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 한다고 되어 있으며, 대부계약을 해지한 경우에는 지체 없이 피대부자에게 해지사실을 문서로 통지하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「민법」 제111조 제1항에 따르면 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생기므로 대부료 연체에 따라 대부계약을 해지하고자 하는 경우 피대부자에 대한 ‘대부계약 해지 예정 통보문’의 송달이 선행되어야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대부료 연체에 따른 해지절차와 관련하여 세척, 요강 및 연체채권 매뉴얼 등의 업무기준에서 정한 내용을 점검한 결과

세척, 요강 및 연체채권 매뉴얼에서는 피대부자가 대부료 납부를 연체하였을 때의 독촉 절차 및 대부계약 해지 대상 등은 정하고 있었으나, 대부료의 납부가 6개월 이상 연체되어 대부계약을 해지하고자

할 때 피대부자에게 발송하는 ‘대부계약 해지 예정 통보문’의 우편 종류, 우편 송달이 이루어지지 않은 경우의 후속 송달 절차 및 그 효력 발생시기 등은 정하고 있지 않았고³⁾

그 결과, ‘대부계약 해지 예정 통보문’을 등기 우편으로 발송한 후 송달이 되지 않으면 교부송달, 공시송달 등 다른 방법에 의한 송달 노력 없이 대부계약 해지가 불가능하다고 판단하여 방치하는 사례가 다수 확인⁴⁾되었다.

따라서, 피대부자가 6개월 이상 대부료를 연체했음에도 송달불능을 이유로 대부료 연체관리가 소홀해지는 사례가 발생하지 않도록 대부계약 해지절차 관련 업무처리 기준을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 대부료 연체채권 관리 업무가 일부 미흡했음을 인정하면서, ‘대부계약 해지 예정 통보문’ 등 대부료 연체 관리 업무 관련 서류의 송달 방법 등 업무기준이 마련되어야 할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

국유재산기획처는 대부료 연체에 따른 대부계약 해지 업무 관련한 통일된 기준의 필요성에 공감하며 관련 업무기준을 개선하겠다고 하였다.

3) 반면, 세척 및 요강에는 변상금 부과 관련 서류의 우편 및 송달 방법은 상세히 규정되어 있는데, 세척 제38조의2에 따르면 변상금의 부과지는 우편·교부 또는 정보통신망 이용 등의 방법으로 송달받을 자의 주소·거소·영업소·사무소 또는 전자우편주소로 하고, 송달받을 자의 주소 등을 통상의 방법으로 확인할 수 없는 경우 또는 그 밖의 사유 등으로 송달이 불가능한 경우에는 공사의 게시판과 인터넷에 공고하여야 하며, 세척 제38조의3 제1항에 따르면 송달은 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 송달받을 자에게 도달됨으로써 효력이 발생한다고 되어 있음

또한, 요강 제37조 제1항 및 제39조 제2항에 따르면 변상금 사전통지, 변상금 부과 및 변상금 이의신청에 대한 회신은 등기우편의 방법으로 통보함을 원칙으로 한다고 규정

4) 전북지역본부 대부료 연체관리 부적정 대상 총 289건 중 48건이 ‘대부계약 해지 예정 통보문’의 우편송달 불능으로 대부계약을 해지하지 않고 있는 것으로 확인

4. 조치할 사항

① 전북지역본부 본부장은 국유재산의 대부료가 6개월 이상 연체 되었으나 특별한 사유 없이 대부계약 해지 또는 해지 보류 승인(연장 포함)을 받지 않은 289건에 대하여 대부계약 해지 또는 해지 보류 승인 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 국유재산기획처장은 대부료 연체에 따른 대부계약 해지에 앞서 피대부자에게 발송하는 최고 문서의 우편 종류, 송달의 방법 등에 대한 업무기준을 마련하여 각 지역본부에 통보하시기 바랍니다.(개선)